陆川县马坡镇雄英村广西凯博农业科技 有限公司“9.19”一般高处坠落事故调查报告

2025-01-21 10:10　来源：陆川县安全生产和应急管理委员会办公室

我要收藏 公共资源调
【字体：大

2024年9月19日15时40分许，陆川县马坡镇雄英村广西凯博农业科技有限公司在对猪舍厂房二楼楼面安装模板时发生一起高处坠落事故，造成1人重

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，2024年11月6日县人民政府批准成立雄英村广西凯博农业科技有限公司“9.19”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），由县应急管理局局长担任组长，县应急管理局分管副局长、局副局长、县住建局副局长、马坡镇人民政府分管副镇长担任副组长，成员由县应急管理局、农业农村局、住建局、人社局、总工会和马坡镇人民政府等员的陆川县马坡镇雄英村广西凯博农业科技有限公司“9.19”一般高处坠落事故调查组，全面负责事故调查工作。调查组下设技术（应急评估）组、管理组请县纪委监委和检察院同志派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和询问有关人员，查明了事原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

广西凯博农业科技有限公司，统一社会信用代码：91450900MA5KYXKY5Q(1-1)；注册地址：玉林市陆川县马坡镇雄英村大垭垌队（吕某声宅）；法某；成立日期：2023-12-26；注册资本：200万人民币；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：许可项目：一般项目，技术服务、技咨询、技术交流、技术转让，技术推广；中草药种植;蔬菜种植；茶叶种植；园艺产品种植；花卉种植；水果种植；中草药收购；农业园艺服务；会议及水果批发；新鲜蔬菜批发;礼品花卉销售;牲畜销售；水产品批发;肥料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售;农副产品销售，食品销售(仅销售预包装肥料的复混加工;食用农产品初加工；食用农产品批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目；林木种子生产经营；住宿务；食品销售；牲畜饲养；水产养殖;肥料生产；家禽饲养；活禽销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关或许可证件为准)。

（二）施工项目概况

1.项目基本情况：广西凯博农业科技有限公司现施工项目属猪舍建设项目。2024年4月7日县农业农村局和专家组对广西凯博农业科技有限公司选址实2024年6月12日，广西凯博农业科技有限公司向马坡镇人民政府申报了设施农业用地申请报告；2024年6月21日广西壮族自治区林业局同意广西凯博农业项目使用林地的行政许可决定书；2024年7月1日陆川县马坡镇人民政府对广西凯博农业科技有限公司设施农业用地项目进行了10天公示公告，2024年7月凯博农业科技有限公司同意设施农业用地项目规划选址意见，2024年7月26日同意广西凯博农业科技有限公司设施农业用地备案的批复；2024年8月7日府向县自然资源局、农业农村局申报广西凯博农业科技有限公司设施农业用地上图入库的函；2024年8月12日县自然资源局对广西凯博农业科技有限公司用地上图入库复函，上图入库编号：4509222024S000189。

2.承包工程情况：2024年8月16日广西凯博农业科技有限公司与阮某伟（个人）签订了工程承建合同，工程地点：玉林市陆川县马坡镇雄英村大坛式：包工不包料；工程内容：一栋4层楼房及附属设施，建筑面积约6000平方米。工程价款为：人民币1050000元。广西凯博农业科技有限公司猪舍建年8月16日开工建设，在施工建设前未向相关部门和政府报备，也未得到相关部门和政府批准；施工建设时未按法律规定聘请监理公司落实安全监管。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年9月19日上午10时左右，黎某宇来到了工地找工友李某华，在工地吃完午饭后，14时左右现场管理员李某羽同意黎某宇到猪场大楼二楼上工，二楼楼面模板工作，一楼楼面至二楼楼面的高度为2.87米，安排黎某宇和梁某寿在一组上工，黎某宇负责在二楼天面装订固定顶木工作，梁某寿负责在下作至15时30分左右，刚装完第一根顶木后，黎某宇就突然从二楼楼面上跌落一楼楼面，造成头部受伤，随即李某羽、唐某林就将黎某宇送往马坡镇卫生院马坡镇卫生院没有相关医疗设备，李某羽、唐某林又请救护车把黎某宇转至玉林市中西医结合骨科医院治疗。2024年10月29日，经玉林市中西医结合骨某宇为重伤，截至2025年1月6日，黎某宇还在玉林市中西医结合骨科医院ICU治疗。

（二）事故应急处置情况

2024年9月29日，伤者家属黎某到陆川县应急管理局报案，称其二哥黎某宇2024年9月19日下午在马坡镇雄英村大垭垌队广西凯博农业科技有限公司时从楼上跌落受伤，现在在玉林市中西医结合骨科医院ICU治疗，接到事故报案后，县应急管理局和马坡镇政府立即派工作人员赶往事故现场勘查，并展事故善后处置工作。2024年10月29日玉林市中西医结合骨科医院医生建议：为做好黎某宇康复治疗工作及减轻费用支出，请家属同意黎某宇转院至其治疗，2024年11月7日广西凯博农业科技有限公司与玉林市骨科医院医生以及米场镇政府、马坡镇政府联合入户请求家属配合签字让伤者黎某宇转院康复博农业科技有限公司同意支付相关治疗费用，但家属不同意签字，导致黎某宇仍在玉林市中西医结合骨科医院ICU治疗。马坡镇人民政府于2024年9月日、11月1日组织伤者家属和广西凯博农业科技有限公司协商经济赔偿问题，未能妥善处理，最终决定通过司法途径解决。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员受伤情况

重伤人员：黎某宇，男，汉族，54岁，1970年11月19日出生，家住陆川县米场镇******，身份证号码：45252719******。

（二）事故造成的直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故直接经济损失约为10万元。

四、事故发生的原因和事故性质

由于事故发生后，由于广西凯博农业科技有限公司未及时上报事故发生的情况，事故现场已经有所破坏，通过对部分当事人陈述，对事故原因和责任如下：

（一）事故发生的直接原因

1.工人未经考试合格取得高空作业证和未有安全防护措施下进行高空违章冒险作业。

2.黎某宇安全意识淡薄，未佩戴安全帽和系安全绳等劳动保护用品①，导致进行高空固定顶木作业时从二楼楼面坠落一楼楼面造成头部受伤。

（二）事故发生的间接原因

广西凯博农业科技有限公司未落实企业安全生产主体责任。一是广西凯博农业科技有限公司将建筑主体项目工程发包给不具备建设相关资质的个人；二是未对工程的安全生产工作进行统一协调、管理③，未开展安全检查，未能及时消除事故隐患；三是未为现场工人提供安全帽等符合国家标准或者行业品④；四是未对从业人员进行安全生产教育培训和考核。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，陆川县马坡镇雄英村广西凯博农业科技有限公司“9.19”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故暴露出的问题

（一）马坡镇人民政府。2024年9月13日马坡镇人民政府向广西凯博农业科技有限公司下发了责令停止土地违法行为通知书，要求广西凯博农业科技停止违法行为；2024年9月29日马坡镇人民政府向广西凯博农业科技有限公司下发了责令整改指令书，要求广西凯博农业科技有限公司落实安全生产主体场安全防护措施，同时，也落实了日常巡查检查工作。但2024年10月29日县安委办再次组织县应急局、

农业农村局、住建局、自然资源局及马坡镇政府对广西凯博农业科技有限公司现场检查，发现广西凯博农业科技有限公司仍未按马坡镇政府整改通工，也未对建筑主体落实安全防护措施，该猪舍四层主体工程已建设完成。马坡镇人民政府作为属地行政审批政府，对广西凯博农业科技有限公司工程建不到位，特别是发生事故后，企业仍违法违规施工未能及时制止，落实日常监管检查工作流于形式。

（二）陆川县农业农村局。根据《广西壮族自治区自然资源厅广西壮族自治区农业农村厅关于进一步加强和规范我区设施农业用地管理的通知》〔2020〕3号）文件职责，明确了农业农村部门作为行业企业日常监管部门，在广西凯博农业科技有限公司工程建设期间未落实日常安全监管责任，未督建设期间做好安全生产工作，存在履职不到位。

六、对事故有关责任单位的处理建议

（一）建议处罚相关责任单位

广西凯博农业科技有限公司，未落实企业安全生产主体责任，将建筑主体项目工程发包给不具备建设资质个人（阮某伟），未对承包单位的安全生产协调、管理，未开展安全检查，未能及时消除事故隐患，未为员工购买安全生产责任险或其他意外保险；2024年9月13日马坡镇人民政府向广西凯博农业下发了责令停止土地违法行为通知书，要求广西凯博农业科技有限公司立即停止违法行为，在事故发生后，2024年9月29日又向广西凯博农业科技有限公整改指令书，要求广西凯博农业科技有限公司落实安全生产主体责任和施工现场安全防护措施，但广西凯博农业科技有限公司仍违规加快建设，也未对建全防护措施。综上所述，该公司对本起事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定⑤，建议由县应急管理局行政处罚。

（二）其他建议

1.建议马坡镇人民政府加强对属地企业安全监管力度和加大安全教育宣传工作，最大程度防范安全事故发生，同时，向县安委会作出深刻书面检查。

2.建议县农业农村局加强对行业企业的执法检查力度和督促指导企业做好安全生产工作，最大程度防范安全事故发生，同时，向县安委会作出深刻书

3.其他处理建议。陆川县安委会领导对马坡镇人民政府和县农业农村局主要领导、分管（国土、畜牧）领导进行警示约谈，督促马坡镇人民政府和县强对企业设施农用地施工安全监管和指导帮扶服务工作，压实安全生产责任落实。

七、事故防范和整改措施建议

（一）广西凯博农业科技有限公司严格按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《广西壮族自治区安全生产条例》《广西壮族自安全生产管理办法》等法律法规要求，要认真汲取事故教训，认真分析事故原因，总结事故经验，举一反三，有效遏制各类事故发生；建立健全安全生产患排查整改记录，以及所有工种、岗位、作业安全操作规程，并且要求员工严格执行；要加大对员工的教育培训力度，增强员工的安全意识，切实提高员和防范事故的能力，使每位员工真正熟练掌握本职工作所需的安全生产知识和安全防护措施；企业负责人和安全管理人员，要认真履职安全管理职责，严关安全生产的法律、法规和各项规章制度，认真督促和检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故。

（二）马坡镇人民政府、陆川县农业农村局要认真汲取事故教训，举一反三，进一步落实安全生产责任制，强化安全管理，严格执行安全生产的各项关规定，加强作业现场管理，确保安全生产责任制度落实到位。

（三）各镇各部门要结合陆川县安全生产委员会关于印发《陆川县安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》的通知对全县性建筑施工专项排查整治行动，深入开展建筑施工安全隐患排查治理工作，督促建筑施工单位严格落实安全隐患大排查大整治，严格落实安全生产主体责任，着力提力。

陆川县马坡镇雄英村广西凯博

农业科技有限公司“9.19”一般

高处坠落事故调查组

2025年1月20日

①《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）3.2.1规定“在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动保护用品”。

②《中华人民共和国建筑法》第二十二条规定：“建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。”《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款规定：“生产经营单位不得将生产经营项目、包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”

③《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

④《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业规则佩戴、使用。”。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

友情链接　中国政府网　广西壮族自治区人民政府门户网站

重点网站　国家省部委　市级网站　县级网站　政务新媒体